



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu;
2. Tempat lahir : Bintau;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 003/005 Desa Bintau
Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang
Mongondow;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/106/VI/Res.1.7/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025 ;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, beralamat di Jalan Mimosa No 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Mulyadi Mokodongan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dan korban Mulyadi Mokodongan sedang bermain judi kartu remi di rumah Terdakwa, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban Mulyadi Mokodongan sehingga Terdakwa menyuruh korban Mulyadi Mokodongan agar pulang meninggalkan rumah Terdakwa namun korban Mulyadi Mokodongan menolak pulang dan terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan korban Mulyadi, lalu korban Mulyadi Mokodongan mengayunkan tangan kanan mengepal ke arah Terdakwa namun pukulan tersebut meleset sehingga Terdakwa yang merasa emosi langsung mengayunkan tangan kiri mengepal ke arah wajah korban Mulyadi Mokodongan, kemudian korban Mulyadi Mokodongan dengan menggunakan tangannya merangkul leher Terdakwa dari arah belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan siku tangan kanan dan kiri memukul dada dan rusuk korban Mulyadi Mokodongan, lalu Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan dari tangan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menunduk ke arah depan sehingga korban Mulyadi Mokodongan terjatuh ke arah depan Terdakwa, selanjutnya saksi Djaini Mokoginta yang melihat peristiwa tersebut langsung meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan korban

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Mokodongan, kemudian saksi Djaini Mokoginta mengantar Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi Djaini Mokoginta mengantar korban Mulyadi Mokodongan pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesampainya di rumah korban Mulyadi Mokodongan langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandungnya yakni saksi Keyaba Gantu dan korban Mulyadi Mokodongan menyampaikan kepada saksi Keyaba Gantu mengalami rasa sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan bagian rusuk sehingga saksi Mulyadi Mokodongan pergi menuju ke Kantor Polsek Passi untuk mengadukan atau melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Mulyadi Mokodongan.

- Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian korban Mulyadi Mokodongan kembali ke rumahnya dan beristirahat di dalam kamar, lalu saksi Keyaba Gantu melihat korban Mulyadi Mokodongan masih dalam keadaan mengeluh mengalami rasa sakit pada bagian kepala sebelah kanan, lalu sekitar pukul 07.00 WITA saksi Keyaba Gantu memanggil anaknya yakni saksi Diany Mokodongan agar melihat kondisi atau keadaan korban Mulyadi Mokodongan, setelah itu saksi Keyaba Gantu kembali ke dalam rumah dan pada saat itu korban Mulyadi Mokodongan mengeluarkan muntah darah di sebuah ember yang diletakkan di dalam kamar, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi Diany Mokodongan datang ke rumah saksi Keyaba Gantu, kemudian saksi Diany Mokodongan meminta agar korban Mulyadi Mokodongan mengkonsumsi obat yang dibawa oleh saksi Diany Mokodongan namun korban Mulyadi Mokodongan tidak menghiraukan permintaan saksi Diany Mokodongan tersebut dan hanya mengerang kesakitan sehingga saksi Diany Mokodongan keluar dari dalam kamar.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA saksi Keyaba Gantu dan saksi Diany Mokodongan kembali masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi Keyaba Gantu dan saksi Diany Mokodongan melihat kondisi atau keadaan korban Mulyadi Mokodongan dalam keadaan mendengkur, lalu saksi Keyaba Gantu memanggil nama korban Mulyadi Mokodongan berulang-ulang kali namun tidak ada respon atau tanggapan apapun dari korban Mulyadi Mokodongan sehingga saksi Diany Mokodongan langsung pergi memanggil saksi Widjaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan agar membawa korban Mulyadi Mokodongan ke Rumah Sakit, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi Widjaya Mokodongan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Susilo Mokodongan membawa korban Mulyadi Mokodongan ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu, lalu sekitar pukul 18.00 WITA dr. Nathaniel Eleizer Pali yang melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap korban Mulyadi Mokodongan menyampaikan kepada saksi Widhaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan agar korban Mulyadi Mokodongan dirujuk ke RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dikarenakan fasilitas di Rumah Sakit Monompia GMIBM Kotamobagu kurang memadai dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 00.21 WITA korban Mulyadi Mokodongan telah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Nathaniel Eliezer Pali yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Mulyadi Mokodongan menjelaskan korban Mulyadi Mokodongan meninggal dunia dikarenakan korban Mulyadi Mokodongan mengalami cedera pada bagian kepala sebelah kanan.

- Surat Visum et Repertum Nomor : 807/RSM-28/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Mulyadi Mokodongan ditemukan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Rambut lurus warna hitam kebiruan,
2. Bengkak di kepala sebelah kiri diameter sembilan centimeter.
3. Kulit sawo matang.
4. Pakai kaso hitam bergambar di depan.
5. Memakai popok dewasa.
6. Terpasang kateter.
7. Terdapat bekas luka tindakan infus di punggung tangan kiri.
8. Memakai sarung dengan varian warna kehitaman kuning.
9. Tanda-tanda kekerasan antara lain:
 - a. Kepala : Terdapat bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran sembilan kali sembilan centimeter.
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - e. Kelamin : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- h. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- i. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa bengkok di kepala bagian kanan tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul. Jenasah telah meninggal pada dua satu juni dua ribu dua puluh empat jam nol nol lewat dua satu.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-23092024-0004 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Irlansyah Mokodompit, SP selaku Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan bahwa korban Mulyadi Mokodongan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024.

Perbuatan Terdakwa **Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Mulyadi Mokodongan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dan korban Mulyadi Mokodongan sedang bermain judi kartu remi di rumah Terdakwa, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban Mulyadi Mokodongan sehingga Terdakwa menyuruh korban Mulyadi Mokodongan agar pulang meninggalkan rumah Terdakwa namun korban Mulyadi Mokodongan menolak pulang dan terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan korban Mulyadi, lalu korban



Mulyadi Mokodongan mengayunkan tangan kanan mengepal ke arah Terdakwa namun pukulan tersebut meleset sehingga Terdakwa yang merasa emosi langsung mengayunkan tangan kiri mengepal ke arah wajah korban Mulyadi Mokodongan, kemudian korban Mulyadi Mokodongan dengan menggunakan tangannya merangkul leher Terdakwa dari arah belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan siku tangan kanan dan kiri memukul dada dan rusuk korban Mulyadi Mokodongan, lalu Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan dari tangan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menunduk ke arah depan sehingga korban Mulyadi Mokodongan terjatuh ke arah depan Terdakwa, selanjutnya saksi Djaini Mokoginta yang melihat peristiwa tersebut langsung melerai perkelahian antara Terdakwa dan korban Mulyadi Mokodongan, kemudian saksi Djaini Mokoginta mengantar Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi Djaini Mokoginta mengantar korban Mulyadi Mokodongan pulang ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah korban Mulyadi Mokodongan langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandungnya yakni saksi Keyaba Gantu dan korban Mulyadi Mokodongan menyampaikan kepada saksi Keyaba Gantu mengalami rasa sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan bagian rusuk sehingga saksi Mulyadi Mokodongan pergi menuju ke Kantor Polsek Passi untuk mengadukan atau melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Mulyadi Mokodongan;

- Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian korban Mulyadi Mokodongan kembali ke rumahnya dan beristirahat di dalam kamar, lalu saksi Keyaba Gantu melihat korban Mulyadi Mokodongan masih dalam keadaan mengeluh mengalami rasa sakit pada bagian kepala sebelah kanan, lalu sekitar pukul 07.00 WITA saksi Keyaba Gantu memanggil anaknya yakni saksi Diany Mokodongan agar melihat kondisi atau keadaan korban Mulyadi Mokodongan, setelah itu saksi Keyaba Gantu kembali ke dalam rumah dan pada saat itu korban Mulyadi Mokodongan mengeluarkan muntah darah di sebuah ember yang diletakkan di dalam kamar, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi Diany Mokodongan datang ke rumah saksi Keyaba Gantu, kemudian saksi Diany Mokodongan meminta agar korban Mulyadi Mokodongan mengonsumsi obat yang dibawa oleh

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Diany Mokodongan namun korban Mulyadi Mokodongan tidak menghiraukan permintaan saksi Diany Mokodongan tersebut dan hanya mengerang kesakitan sehingga saksi Diany Mokodongan keluar dari dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA saksi Keyaba Gantu dan saksi Diany Mokodongan kembali masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi Keyaba Gantu dan saksi Diany Mokodongan melihat kondisi atau keadaan korban Mulyadi Mokodongan dalam keadaan mendengkur, lalu saksi Keyaba Gantu memanggil nama korban Mulyadi Mokodongan berulang-ulang kali namun tidak ada respon atau tanggapan apapun dari korban Mulyadi Mokodongan sehingga saksi Diany Mokodongan langsung pergi memanggil saksi Widjaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan agar membawa korban Mulyadi Mokodongan ke Rumah Sakit, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi Widjaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan membawa korban Mulyadi Mokodongan ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu, lalu sekitar pukul 18.00 WITA dr. Nathaniel Eleizer Pali yang melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap korban Mulyadi Mokodongan menyampaikan kepada saksi Widhaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan agar korban Mulyadi Mokodongan dirujuk ke RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dikarenakan fasilitas di Rumah Sakit Monompia GMIBM Kotamobagu kurang memadai dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 00.21 WITA korban Mulyadi Mokodongan telah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Nathaniel Eliezer Pali yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Mulyadi Mokodongan menjelaskan korban Mulyadi Mokodongan meninggal dunia dikarenakan korban Mulyadi Mokodongan mengalami cedera pada bagian kepala sebelah kanan;

- Surat *Visum et Repertum* Nomor : 807/RSM-28/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Mulyadi Mokodongan ditemukan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Rambut lurus warna hitam kebiruan,
2. Bengkok di kepala sebelah kiri diameter sembilan centimeter.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kulit sawo matang.
4. Pakai kaso hitam bergambar di depan.
5. Memakai popok dewasa.
6. Terpasang kateter.
7. Terdapat bekas luka tindakan infus di punggung tangan kiri.
8. Memakai sarung dengan varian warna kehitaman kuning.
9. Tanda-tanda kekerasan antara lain:
 - a. Kepala : Terdapat bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran sembilan kali sembilan centimeter.
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - e. Kelamin : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - g. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - h. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - i. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa bengkak di kepala bagian kanan tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul. Jenasah telah meninggal pada dua satu juni dua ribu dua puluh empat jam nol nol lewat dua satu.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-23092024-0004 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Irlansyah Mokodompit, SP selaku Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan bahwa korban Mulyadi Mokodongan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024;

Perbuatan Terdakwa **Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan penganiayaan terhadap korban Mulyadi Mokodongan"**.". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dan korban Mulyadi Mokodongan sedang bermain judi kartu remi di rumah Terdakwa, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban Mulyadi Mokodongan sehingga Terdakwa menyuruh korban Mulyadi Mokodongan agar pulang meninggalkan rumah Terdakwa namun korban Mulyadi Mokodongan menolak pulang dan terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan korban Mulyadi, lalu korban Mulyadi Mokodongan mengayunkan tangan kanan mengepal ke arah Terdakwa namun pukulan tersebut meleset sehingga Terdakwa yang merasa emosi langsung mengayunkan tangan kiri mengepal ke arah wajah korban Mulyadi Mokodongan, kemudian korban Mulyadi Mokodongan dengan menggunakan tangannya merangkul leher Terdakwa dari arah belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan siku tangan kanan dan kiri memukul dada dan rusuk korban Mulyadi Mokodongan, lalu Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan dari tangan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menunduk ke arah depan sehingga korban Mulyadi Mokodongan terjatuh ke arah depan Terdakwa, selanjutnya saksi Djaini Mokoginta yang melihat peristiwa tersebut langsung meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan korban Mulyadi Mokodongan, kemudian saksi Djaini Mokoginta mengantar Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi Djaini Mokoginta mengantar korban Mulyadi Mokodongan pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah korban Mulyadi Mokodongan langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandungnya yakni saksi Keyaba Gantu dan korban Mulyadi Mokodongan menyampaikan kepada saksi Keyaba Gantu mengalami rasa sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan bagian rusuk sehingga saksi Mulyadi Mokodongan pergi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kantor Polsek Passi untuk mengadukan atau melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Mulyadi Mokodongan.

- Surat Visum et Repertum Nomor : 807/RSM-28/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Mulyadi Mokodongan ditemukan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Rambut lurus warna hitam kebiruan,
2. Bengkak di kepala sebelah kiri diameter sembilan centimeter.
3. Kulit sawo matang.
4. Pakai kaso hitam bergambar di depan.
5. Memakai popok dewasa.
6. Terpasang kateter.
7. Terdapat bekas luka tindakan infus di punggung tangan kiri.
8. Memakai sarung dengan varian warna kehitaman kuning.
9. Tanda-tanda kekerasan antara lain:
 - a. Kepala : Terdapat bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran sembilan kali sembilan centimeter.
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - e. Kelamin : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - g. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - h. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - i. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa bengkak di kepala bagian kanan tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widjaya Mokodongan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu dan yang menjadi korbannya adalah Mulyadi Mokodongan;
- Bahwa Tindak pidana pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian;
- Bahwa Benar Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian tiba-tiba adik Saksi Saksi Diani Mokodongan mengatakan kepada Saksi bahwa agar Saksi pergi melihat keadaan Korban Mulyadi Mokodongan karena sudah tidak sadarkan diri, sehingga Saksi langsung pergi ke rumah orang tua Saksi dan melihat Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan melihat di bagian kepala sebelah kanan Korban sudah mengalami luka bengkok. Kemudian Saksi langsung membawa Korban ke rumah sakit lalu Saksi pergi ke Kantor Kepolisian Sektor Passi dan menanyakan perihal Laporan dari Korban dan dari laporan pengaduan tersebut Saksi mengetahui jika Korban telah dianiaya oleh Terdakwa. Kemudian Saksi kembali lagi ke rumah sakit untuk melihat keadaan korban. Tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah untuk makan dan pada pukul 00.21 WITA hari jumat tanggal 21 Juni 2024 Saksi mendapat kabar bahwa korban sudah meninggal dunia sehingga Saksi langsung pergi ke rumah sakit lagi dan setelah Saksi tiba di rumah sakit Saksi melihat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bengkok di kepala Korban karena perkelahian;
- Bahwa Korban berkelahi dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Korban dan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Korban tidak memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa sehingga Korban dan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi membuat laporan di Kantor Kepolisian setelah Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mencari tahu karena ibu Saksi Saksi Keyaba Gantu sudah mengatakan jika Korban dan Terdakwa berkelahi sehingga menyebabkan Korban mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa Yang memanggil Saksi untuk melihat keadaan korban adalah adik Saksi Saksi Diany Mokodongan;
- Bahwa Sebelumnya Korban sudah membuat laporan pengaduan karena dianiaya oleh Terdakwa sehingga atas dasar itu Saksi membuat laporan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Setelah kejadian sudah ada rumor di masyarakat jika Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa Dalam keluarga biasa saja tidak ada perpecahan atau masalah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Korban berkelahi dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban berusia 56 (lima puluh enam) Tahun;
- Bahwa Korban tidak memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di rumah, Korban sudah di tempat tidak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saat itu kami tidak memberikan obat kepada Korban;
- Bahwa Benar, pada saat Saksi mendapatkan informasi Saksi langsung pegi ke rumah Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di rumah, Korban di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Menurut ibu Saksi Saksi Keyaba Gantu, Korban sempat muntah;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Korban muntah;
- Bahwa Pada saat dibawa ke rumah sakit, Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertolongan pertama di rumah, keluarga menetes-
neteskan air di mulut Korban;
- Bahwa Kondisi kepala Korban saat itu bengkak dan biru;
- Bahwa Saat tiba di rumah sakit, Korban langsung di pasang
kateter, infus dan oksigen;
- Bahwa Pada saat dimasukan selang kedalam mulut Korban,
tidak ada yang keluar dari dalam;
- Bahwa Benar setelah dilakukan pertolongan awal kepada
Korban Saksi langsung pulang;
- Bahwa Setelah perkelahian, Korban langsung pergi ke Kantor
Kepolisian Sektor Passi untuk membuat laporan pengaduan;
- Bahwa Dari Desa Bintau ke Kantor Kepolisian Sektor Passi
melewati beberapa Desa;
- Bahwa Korban pergi ke Kantor Kepolisian dengan
menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Setelah dari Kantor Kepolisian, Korban langsung pulang
ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

2. Saksi Djaini Mokoginta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rivai
Rifwandi Mokoginta Alias Wandu dan yang menjadi korbannya adalah
Mulyadi Mokodongan;
- Bahwa Tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari
Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Bintau
Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian;
- Bahwa Benar Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan
Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul
03.00 WITA saat itu Saksi baru tida dari rumah sakit hendak pulang ke
rumah Saksi di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten
Bolaang Mongondow. Pada saat Saksi melintas di depan rumah

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RIVAL RIFWANDI MOKOGINTA Saksi mendengar suara teriakan dari Saksi TIN RAHAYU MOKOGINTA sehingga Saksi mampir dan melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban . Kemudian saat itu Saksi TIN RAHAYU MOKOGINTA yang berada diteras rumah tersebut menyuruh Saksi untuk meleraikan perkelahian antara Korban dan Terdakwa yang terjadi di samping rumah. Dan Saksi melihat Korban mengait leher dari Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa memukuli Korban dengan menggunakan kedua siku tangan mengenai di bagian dada atau rusuk Korban. Kemudian saat itu karena Terdakwa berusaha melepaskan Korban yang mengait lehernya dari arah belakang kemudian Terdakwa menunduk ke arah depan sehingga Korban terjatuh kedepan. Setelah itu, Saksi langsung meleraikan Terdakwa dan Korban lalu Saksi mengantarkan Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Saksi kembali dan melihat Korban sudah berdiri kemudian Saksi langsung mengantarkan Korban pulang kerumahnya dan sebelum Saksi sampai kerumah korban, saat itu Korban sudah dijemput oleh orang tua dan adik korban. Setelah itu, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi. Kemudian Saksi mendengar kabar pada skitar pukul 14.00 WITA bahwa Korban masuk rumah sakit dan dirawat. Dan keesokan harinya sekitar pukul 07.30 WITA Saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal duni di rumah sakit;

- Bahwa saat Saksi meleraikan Korban dan Terdakwa Saksi melihat Korban tidak mengalami luka dibagian tubuh maupun wajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Korban berkelahi;
- Bahwa Kondisi penerangan saat itu cukup terang dan masih bisa melihat;
- Bahwa Lantai pada saat korban jatuh pada saat itu tanah biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saat itu Terdakwa dan Korban mengonsumsi alkohol;
- Bahwa Saksi tidak melihat benda kayu atau benda tajam pada saat itu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga Korban memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Korban dan Terdakwa;



- Bahwa Pada saat Saksi meleraikan Korban dan Terdakwa, Saksi tidak melihat Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Korban tidak mengeluhkan sakit atau muntah;
- Bahwa Pada saat korban jatuh di tanah biasa;
- Bahwa Korban terjatuh hingga tertidur di tanah dan mengarah ke atas lalu Korban langsung berdiri;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jika Korban berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa Setelah Korban terjatuh dan langsung berdiri, Terdakwa tidak memukul korban lagi karena Saksi langsung memisahkan Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang memisahkan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi memisahkan Korban dan Terdakwa, tidak butuh waktu lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa dan Korban berkelahi;
- Bahwa Pada saat berkelahi hingga dipisahkan oleh Saksi, Terdakwa dan Korban tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa Korban yang lebih tinggi dari pada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Korban jatuh kedepan, Saksi sedang mendekat ke arah Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi mendekati Korban dan Terdakwa, Korban masih sempat berdiri sendiri;
- Bahwa Setelah Saksi pisahkan, Korban Saksi antar kerumahnya yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 100 (seratus) Meter dan belum sampai di rumah Korban sudah dijemput oleh Ibu dan Adik Korban;
- Bahwa Saat Saksi mengantar Korban, Saksi masih sempat bercerita dengan Korban;
- Bahwa Saat itu Saksi lihat Korban tidak mengalami luka-luka dan tidak ada keluhan dari Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tin Rahayu Mokoginta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandi dan yang menjadi korbannya adalah Mulyadi Mokodongan;
- Bahwa Benar Saksi melihat langsung Terdakwa dan Korban bertengkar;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di dalam rumah di dalam kamar sedang tidur, kemudian Saksi terbangun dikarenakan diluar rumah sudah terjadi keributan, lalu Saksi langsung mengecek diluar rumah melalui jendela dan melihat Korban dan Terdakwa sudah berkelahi hingga Saksi langsung berteriak "kenapa kalian berkelahi disitu?" kemudian saat itu Saksi melihat Saksi Djaini Mokoginta yang meleraai Terdakwa dan Korbandan sya langsung memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa berjalan kearah rumah dan saat berjalan tiba-tiba Korban berlari kearah Terdakwa dan mengait tangan korban di leher Terdakwa, lalu Terdakwa menyikut Korban menggunakan kedua tangan secara berulagn kali, akan tetapi Saksi melihat tangan Korban yang dikaitkan dileher Terdakwa masih belum terlepas, kemudian Terdakwa membungkuk dan saat membungkuk Korban terjatuh kearah depan Terdakwa sehingga tubuh Korban mengena pada bagian balok kayu, setelah melihat kejadian tersebut Saksi berteriak dan berlari keluar rumah melalui pintu depan dan saat berada di pintu depan tepatnya diteras rumah Saksi langsung mengatakan kepada Saksi Djaini Mokoginta untuk meleraai Terdakwa dan Korban dan melihat Korban sudah terbaring di tanah lalu Saksi Djaini Mokoginta membawa Terdakwa masuk kedalam rumah, dan setelah itu langsung mengantar Korban pulang kerumah Korban;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Korban dan Terdakwa saat itu kurang lebih 7 (tujuh) Meter;
- Bahwa Korban pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban mengalami sakit karena pagi harinya Ibu Korban datang kerumah dan menanyakan Terdakwa jika apa yang terjadi sehingga Korban mengalami sakit;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Ibu korban jika Korban dan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Setelah Saksi mendengar jika Korban sakit, Saksi pergi melihat keadaan Korban;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang kondisi antar keluarga seperti biasa dan tidak ada masalah di keluarga;
- Bahwa Ibu Korban datang kerumah pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Pada saat Saksi menjenguk, Korban masih berada dirumah;
- Bahwa Saksi pergi menjenguk Korban pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saat Saksi menjenguk Korban sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak sempat berkomunikasi dengan Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi menjenguk, dirumah korban ada banyak orang karena persiapan membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas kondisi Korban karena pada saat itu ada banyak orang;
- Bahwa Ibu korban menceritakan jika pagi hari Korban meminta untuk di pijat;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi mendapat informasi Korban meningga pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban bermain kartu di rumah;
- Bahwa Sebelum Saksi tidur Saksi tidak mengetahui jika Korban datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban berada dirumah Saksi karena mendengar keributan antara Korban dan Terdakwa yang berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika malam itu Korban sempat masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saat itu Korban dan Terdakwa saling pukul;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengalami luka dibagian mana;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Kejadian di halaman rumah sebelah kiri;
- Bahwa Disekitar rumah tersebut ada tumpukan batu;
- Bahwa Ditempat Korban jatuh ada tumpukan batu dan batang kelapa;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat korban jatuh yang terlebih dahulu jatuh dibagian kepala;
- Bahwa Saat ini Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Korban yang menyampaikan jika Korban sempat diurut;
- Bahwa Korban dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Korban dan Terdakwa punya hubungan yang dekat dan bersahabat karena Korban sering datang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban main kartu, dan Terdakwa juga tidak pernah main kartu;
- Bahwa Di jalan depan rumah ada lampu merkuri;
- Bahwa Kejadian perkelahian di samping rumah, yang terletak di antara 2 (dua) rumah;
- Bahwa Jarak lampur dengan tempat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) Meter, dan keadaan tidak terlalu terang;
- Bahwa Kejadian sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Awalnya Saksi melihat Korban dan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Terdakwa dan Korban berkelahi dengan menggunakan alat atau barang;
- Bahwa Saksi pergi menjenguk Korban kerumahnya sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Setelah dari rumah Korban, Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa Setelah Korban meninggal dunia, Saksi pergi ke rumah Korban;
- Bahwa Hubungan keluarga sekarang agak renggang karena mungkin keluarga Korban marah;
- Bahwa Kami menanggung biaya rumah sakit Korban hingga biaya 7 (tujuh) malam Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Marbay Mokodongan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu dan yang menjadi korbannya adalah Mulyadi Mokodongan;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow tiba-tiba Ibu Saksi Saksi Keyaba Gantu mengetuk pintu rumah Saksi dan menceritakan bahwa Korban Mulyadi Mokodongan terlibat perkelahian dengan Terdakwa Rivai Rifwandi Mokoginta dan menyuruh Saksi untuk mengecek keadaan Korban yang adalah kakak Saksi. Kemudian sekitar pukul 06.30 WITA Saksi pergi melihat keadaan Korban dan ia mengeluhkan sakit dibagian kepala bagian belakang sebelah kanandan rusuk sebelah kanan, kemudian saat itu Saksi melihat bagian kepala sebelah kanan dari Korban terlihat bengkak namun karena Korban sudah tidak telalu jelas berbicara sehingga Saksi langsung mengangkat Korban dan membawanya ke kamar untuk beristirahat tidur. Saat itu ibu Saksi Saksi Keyaba Gantu menceritakan bahwa Korban sempat muntah darah dan juga pergi ke tempat pijat. Kemudian sekitar pukul 08.00 WITA Saksi langsung pulang kerumah dan bersiap-siap pergi ke tempat kerja Saksi di PLTU Amurang. Sekitar pukul 12.30 WITA Saksi naik mobil taksi ke tempat kerja Saksi dan pada saat akan sampai di tempat kerja sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dihubungi oleh adik perempuan Saksi Saksi Diany Mokodongan dan menyuruh Saksi untuk datang kerumah karena Korban sudah tidak sadarkan diri dan sudah berdengkur sehingga Saksi langsung menyuruh mereka untuk membawa Korban ke rumah sakit. Setelah itu, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dihubungi lagi bahwa Korban dinyatakan oleh dokter harus dirujuk ke Rumah Sakit Kadow Manado. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi menghubungi adik lelaki Saksi Susilo Mokodongan dan menanyakan terkait waktu untuk dirujuk dan ia mengatakan bahwa tinggal menunggu konfirmasi dari rumah sakit Kadow Manado. Setelah itu, Saksi masih menunggu kabar dan hingga pukul 00.21 WITA adik Saksi Diany Mokodongan menelpon Saksi dan memberitahu bahwa Korban sudah meninggal dunia. Setelah itu Saksi langsung kembali ke Kotamobagu dan menuju ke Rumah Sakit Monompia Kotamobagu dan setibanya di rumah sakit Saksi melihat bahwa Korban sudah meninggal dunia. Kemudian pada saat orang tua Saksi mencari KTP dari Korban, orang tua Saksi menemukan surat pengaduan yang sebelumnya dibuat oleh Korban dan isi surat tersebut tentang kejadian penganiayaan dimana awalnya Korban sedang bermain judi bersama-sama dengan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelaki Abi Iskandar Toharudin Mokoginta, Saksi Djaini Mokoginta, Haidir Mokodompit dan Terdakwa. Kemudian terjadi kesalahpahaman antara Korban dan Abi Iskandar Toharudin Mokoginta, dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukuli Korban sehingga terjadi perkelahian antara Korban dan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi berada di dalam rumah di dalam kamar sedang tidur, kemudian Saksi terbangun dikarenakan diluar rumah sudah terjadi keributan, lalu Saksi langsung mengecek diluar rumah melalui jendela dan melihat Korban dan Terdakwa sudah berkelahi hingga Saksi langsung berteriak "kenapa kalian berkelahi disitu?" kemudian saat itu Saksi melihat Saksi Djaini Mokoginta yang meleraai Terdakwa dan Korbandan sya langsung memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa berjalan kearah rumah dan saat berjalan tiba-tiba Korban berlari kearah Terdakwa dan mengait tangan korban di leher Terdakwa, lalu Terdakwa menyikut Korban menggunakan kedua tangan secara berulang kali, akan tetapi Saksi melihat tangan Korban yang dikaitkan dileher Terdakwa masih belum terlepas, kemudian Terdakwa membungkuk dan saat membungkuk Korban terjatuh kearah depan Terdakwa sehingga tubuh Korban mengena pada bagian balok kayu, setelah melihat kejadian tersebut Saksi berteriak dan berlari keluar rumah melalui pintu depan dan saat berada di pintu depan tepatnya diteras rumah Saksi langsung mengatakan kepada Saksi Djaini Mokoginta untuk meleraai Terdakwa dan Korban dan melihat Korban sudah terbaring di tanah lalu Saksi Djaini Mokoginta membawa Terdakwa masuk kedalam rumah, dan setelah itu langsung mengantar Korban pulang kerumah Korban;

- Bahwa Korban sempat dipijat pada bagian rusuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Korban dipijat karena pada saat Saksi tiba dirumah, Korban sudah selesai dipijat;
- Bahwa Dibagian tubuh korban tidak ada yang bengkak;
- Bahwa Setahu Saksi, hubungan Korban dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Kepala Korban bengkak setengah kepala namun bukan semacam benjolan;
- Bahwa Pada saat Saksi datang melihat keadaan Korban, Korban mengatakan jika Terdakwa memukul kepala Korban dari belakang;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Terdakwa membantu biaya rumah Sakit hingga pemankaman berupa beras, kue, dan sayur-sayuran;
 - Bahwa Pada saat itu bantuan dari keluarga Terdakwa diterima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Diany Mokodongan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu dan yang menjadi korbannya adalah Mulyadi Mokodongan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena diberitahukan oleh ibu Saksi, Saksi Keyaba Gantu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA beralamat di Desa Bintau Kecamatan Passi barat Kabupaten Bolaang Mongondow ibu Saksi Saksi Keyaba Gantu memanggil Saksi dan mengatakan jika Korban berada di rumah dan meminta Saksi untuk melihat Korban karena berkelahi dengan Terdakwa. Karena pada saat itu Saksi sedang sakit sehingga Saksi pergi ke rumah Ibu Saksi pada pukul 11.00 WITA dan melihat Korban terbaring di tempat tidur mengeram kesakitan, lalu setelah melihat hal tersebut Saksi menyuruh anak Saksi untuk mengambil obat dirumah Saksi, berselang beberapa menit anak Saksi datang dengan membawa obat dan Saksi langsung memberikan kepada Korban akan tetapi Korban tidak menghiraukan dan hanya mengeram kesakitan. Kemudian pukul 13. 00 WITA Saksi mendengar Korban mendengkur kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada ibu Saksi Saksi Keyaba Gantu lalu kami pergi melihat Korban ke kamar dan pada saat kami masuk kami melihat Korban sudah tidak sadarkan diri, sehingga kami langsung panik dan langsung memanggil saudara lainnya dan membawa Korban ke rumah Sakit Monompia, dan sesampainya di rumah sakit Monompia, Korban langsung mendapatkan perawatan dan dari rumah sakit menyampaikan jika Korban harus di rujuk ke rumah sakit Kadow Manado dan dari petugas rumah sakit menyampaikan bahwa mereka akan mengkonfirmasi ke rumah sakit terlebih dahulu

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



dengan pihak rumah sakit Kadow Manado dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 00.21 WITA Korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Pada saat itu Saksi juga ikut pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Saat dibawa ke rumah sakit, Korban tidak sadarkan diri dan kepala Korban dalam kondisi bengkak setengah kepala namun bukan semacam benjol;
- Bahwa Saat tiba di rumah sakit, Korban langsung di pasang infus dan oksigen;
- Bahwa Korban tidak sempat di rujuk ke rumah sakit Kadow Manado;
- Bahwa Dokter menyampaikan jenis penyakit korban dalam bahasa kedokteran sehingga Saksi tidak mengerti;
- Bahwa Dokter menyampaikan jika Korban meninggal karena bengkak di kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf, hanya kakak Terdakwa yang ada dan membayar biaya administrasi rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian Korban melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa membantu biaya rumah Sakit hingga pemankaman berupa beras, kue, dan sayur-sayuran dan diterima oleh keluarga Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Keyaba Gantu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu dan yang menjadi korbannya adalah Mulyadi Mokodongan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian terdengar suara teriakan dari Korban sehingga Saksi langsung keluar dari rumah dan tiba-tiba Korban datang yang saat itu diantar oleh Saksi



Djaini Mokoginta. Kemudian Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memukulinya berkali-kali dibagian kepala dan rusuk kemudian mencekik lehernya dan Korban memperlihatkan kepada Saksi dibagian kepala sebelah kanan terdapat luka bengkak dan bagian kepala kiri juga luka bengkak serta rusuknya terasa sakit sekali sehingga sulit bernafas dan juga terdapat luka lecet di kaki kanan. Setelah itu, Korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi dan pada saat itu Korban pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Korban datang kembali dan langsung masuk kedalam kamar. Saat Saksi masuk kedalam kamar dan melihat Korban sudah sangat kesakitan dibagian rusuk sehingga sulit bernafas;

- Bahwa Kemudian Korban memegang tangan Saksi dan menaruh tangan Saksi di bagian luka bengkak dikepalanya sambil mengatakan ini bagian kepalanya yang terasa sakit akibat dipukuli oleh Terdakwa. Dan sekitar pukul 07.00 WITa Saksi pergi memanggil anak Saksi yang lain yaitu Saksi Diani Mokodongan untuk melihat keadaan dari Korban. Dan Saksi kembali ke rumah Saksi lalu memasak makanan dan sesekali masuk kedalam kamar untuk melihat keadaan Korban. Kemudian saat itu Korban sempat muntah darah di ember yang Saksi letakan di dalam kamar tersebut. Sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Diany Mokodongan sudah datang kerumah Saksi. Setelah Saksi selesai memasak Saksi sempat memanggil Korban dan menanyakan apakah ia ingin makan namun Korban sudah tidak berbicara dan hanya melambaikan tangannya. Setelah itu, pada saat Saksi sedang duduk Saksi menanyakan kepada saksi Diany Mokodongan bagaimana keadaan Korban dan saat itu Korban mengatakan mungkin sedang tertidur karena terdengannya mendengkur sehingga Saksi langsung pergi kedalam kamar dan melihat Korban namun keadaannya sudah berbeda sehingga Saksi memanggil-manggil namanya namun Korban sudah tidak menyaut. Sehingga Saksi kembali keluar dan menyuruh Saksi Diany Mokodongan untuk melihat keadaan dari Korban yang sudah parah. Kemudian Saksi Diany Mokodongan langsung memanggil kakak-kakaknya yang lain yaitu Widjaya Mokodongan dan Susilo Mokodongan kemudian langsung membawa Korban ke rumah sakit pada sekitar pukul 14.30 WITA. Saat itu Saksi tidak diperbolehkan pergi karena ditakutkan sakit Saksi akan kambuh. Kemudian sekitar pukul 00.300

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi mendapat kabar bahwa Korban sudah meninggal dunia dan Saksi diminta untuk mencari KTP Korban dan Saksi melihat ada surat pengaduan yang sebelumnya dibuat oleh Korban. Lalu tanpa Saksi baca, Saksi menyerahkan surat tersebut kepada keluarga sya yang lain. Kemudian Saksi hanya mendengar pembicaraan Saksi Diany Mokodongan bahwa isi surat tersebut adalah kronologis kejadian perkelahian antara Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Benar Korban sempat dipijat;
- Bahwa Korban pergi sendiri ke tukang pijat;
- Bahwa Menurut keterangan tukang pijat, ia tidak diurut dikepala dan hanya dibadan;
- Bahwa Korban pergi ke Polsek untuk membuat laporan pada pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Saksi menaruh ember disamping tempat tidur Korban, karena Korban sering meludah, lalu Saksi melihat di ember tersebut terdapat darah dan gumpalan daging yagn dimuntahkan oleh Korban;
- Bahwa Saksi lupa Korban muntah darah sebelum atau sesudah diurut;
- Bahwa Korban mengatakan jika Terdakwa yang memukul Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Korban tidak menceritakan jika ada masalah apa sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa Korban mengatakan jika Terdakwa memukul Korban di belakang dan kepala beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Benar ada orang yang mengantar Korban pulagn kerumah;
- Bahwa Pada saat Korban tiba dirumah, Korban tidak langsung tidur;
- Bahwa Korban pergi ke Kantor Kepolisian seorang diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Korban dipijat pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Korban pergi sendiri ke tukang pijat;
- Bahwa Setelah selesai di pijat Korban gemeteran dan mengatakan jika tukang pijat tidak pijat baik-baik;
- Bahwa Setelah pulang dari tukang pijat, Korban langsung tidur;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli dr. Nathaniel Eliezer Pali

- Bahwa Ahli selaku dokter di RSUD Monompia Kotamobagu pernah Melakukan pemeriksaan kepada Korban Mulyadi Mokodongan. Saat itu Saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Korban pada bagian kepala sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran sembilan kali sembilan sentimeter;
- Bahwa Tindakan Ahli selaku dokter saat itu memberikan obat kepada Korban serta memasang oksigen dan Obat yang Ahli berikan kepada pasien yaitu Antibiotik, Anti nyeri dan Vitamin saraf yang disuntikan lewat infus;
- Bahwa Penyebab Korban meninggal dunia karena cedera pada bagian kepala sebelah kanan, dan untuk lebih pasti mengetahui penyebab sehingga pasien meninggal harus dilakukan autopsi;
- Bahwa Pada saat Ahli menerima Korban di rumah sakit, Korban sudah tidak sadarkan diri kemudian Ahli selaku dokter langsung melakukan pemeriksaan, memberikan pertolongan memasang oksigen dan memberikan antibiotik, anti nyeri dan vitamin saraf yang disuntikan dari infus serta menyarankan kepada Keluarga Korban agar Korban di rujuk ke RSUD Prof . Dr. Kandow di Manado;
- Bahwa Korban saat itu harus dirujuk ke RSUD Prof Kandow manado karena cedera pada bagian kepala sebelah kanan yang dialami korban, kemudian kurangnya fasilitas yang memadai di RSUD Monompia Kotamobagu;
- Bahwa Saat itu Korban disarankan untuk dirujuk namun karena ada kendala sehingga Ahli sarankan Korban untuk dirawat di ruang intensive;
- Bahwa Dalam ruang intensive pasien dirawat dan diperiksa setiap jam karena Korban sudah kehilangan kesadaran;
- Bahwa Penyebab bengkak di kepala karena ada benturan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Ahli adalah dokter spesialis bedah;
- Bahwa Untuk mengetahui kerusakan yang dialami harus melalui CT Scan pada pemeriksaan awal namun karena tidak ada peralatan jadi harus dilakukan autopsi;
- Bahwa Dengan pembengkakan di kepala seperti yang dialami oleh Korban tersebut bisa mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat Korban masuk ke rumah sakit ditangani oleh penjaga lalu dilaporkan kepada Ahli;
- Bahwa Setelah dilaporkan Ahli langsung memeriksa Korban saat itu juga;
- Bahwa Untuk bengkak tidak langsung terjadi saat kena benturan, tetapi butuh waktu kurang lebih 15-30 Menit;
- Bahwa Saat Ahli periksa, bengkak kepala korban lunak;
- Bahwa Saat diperiksa Korban harus dirangsang dulu baru bisa bersuara;
- Bahwa Saat itu Ahli menangani Korban pada sore hari dan Korban meninggal dunia pada malam hari;
- Bahwa Jika kejadian sekitar pukul 01.00 WITA dan di rawat pada pukul 06.00 WITA, bengkak tidak akan menurun;
- Bahwa Pada saat itu Korban tidak demam dan tidak muntah;
- Bahwa Pada saat Ahli periksa Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Ahli periksa korban sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Korban mengalami penurunan kesadaran karena ada penekanan di dalam otak;
- Bahwa Saat itu tanda vital korban bagus;
- Bahwa Penurunan kesadaran karena jantung sangat jauh kemungkinan;
- Bahwa Tidak ada tanda-tanda sakit lain dari Korban;
- Bahwa Diagnose pembengkakan di kepala Korban karena ada cedera trauma di bagian kepala Korban;
- Bahwa Saat di periksa tidak ditanyakan kepada keluarga Korban penyebab pembengkakan di kepala Korban;
- Bahwa Geger otak itu bisa terjadi karena ada benturan sehingga ada cedera otak;
- Bahwa Pada saat Korban masih hidup untuk mengetahui kondisi kepala korban dengan cara CT Scan namun jika sudah meninggal harus dilakukan autopsi;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur otak sebelah kanan yaitu otak besar dan Sebagian otak kecil;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengatakan Kepala Korban mengalami pendarahan hingga meninggal karena harus dilakukan pemeriksaan CT Scan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor :807/RSM-28/VI/2024, atas nama Mulyadi Mokodongan;
- Kutipan Akta Kematian tanggal 21 Juni 2024 atas nama Mulyadi Mokodongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Mulyadi Mokodongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa dengan Korban saling dorong menggunakan kedua tangan, kemudian korban memukul kearah Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali tetapi pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa, kemudian karena emosi Terdakwapun membalas pukulan korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian kepala sebelah kanan Korban, lalu korban memegang tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa dengan korban jatuh ke tanah, kemudian saat terjatuh ke tanah Abi Iskandar dan Zaini Mokoginta meleraikan kami berdua dan Saksi Tin Rahayu Mokoginta memanggil Terdakwa masuk kedalam rumah, dan saat berjalan ke dalam rumah korban langsung mencekik Terdakwa dari belakang, lalu Terdakwa berusaha melepaskan cekikan Korban dari belakang dengan cara memukul korban menggunakan kedua sikut secara berulang kali sehingga mengena pada bagian badan korban dan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena cekikan korban belum terlepas Terdakwa langsung membungkuk dan saat Terdakwa membungkuk korban terjatuh kedepan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan adik Terdakwa langsung memarahi Terdakwa, kemudian Korban pulang dan diantar oleh Saksi Djaini Mokodongan sambil berteriak bahwa Korban akan memotong Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Korban duduk-duduk di teras rumah. Lalu Korban bicara-bicara sendiri dan Terdakwa bilang kepada Korban kalau bicara pelan-pelan karena sudah malam, namun Korban hanya bicara makin keras dan Terdakwa bilang nanti di dengar oleh Pak RT, lalu korban berdiri dan bilang kenapa kalau Korban bicara keras, lalu Terdakwa menyuruh Korban pulang dan mendorong Korban, hingga kami akhirnya saling dorong mendorong dan terjadi perkelahian;
- Bahwa pada saat Korban jatuh kedepan yang pertama kali jatuh adalah bagian kepala dan bahu bagian kanan Korban;
- Bahwa Korban jatuh di tanah;
- Bahwa tidak ada kerikil-kerikil kecil di tempat kejadian;
- Bahwa siang harinya adik korban menelpon Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa dan korban berkelahi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal pada tanggal 21 Juni 2024 malam hari;
- Bahwa Terdakwa tahu karena di telp oleh kakak Terdakwa pada saat Terdakwa hendak ke rumah sakit untuk memberikan uang tambahan pengobatan Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban membuat laporan pada postingan status *WhatsApp* korban;
- Bahwa Setelah kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Terdakwa, Terdakwa kembali lagi dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Korban dibawa ke rumah sakit pada sore harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Korban;
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa hanya di telpon oleh adik Korban;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan Korban, Korban yang lebih tinggi sedikit;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa Badan Terdakwa dan Korban sama besar;
- Bahwa Pada saat itu Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyikuk korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berusaha menjatuhkan korban ke arah depan, tangan Terdakwa memegang tangan korban untuk berusaha melepaskan tangan korban;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut tidak ada orang lain lagi yang bertengkar dengan Korban;
- Bahwa Selain di bagian kepala dan perut korban, tidak ada bagian tubuh lain lagi yang Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan tangan terkepal dan mengena kepala bagian kanan Korban;
- Bahwa Pada saat terjatuh, Korban berdiri sendiri;
- Bahwa Pada saat itu Korban tidak mengeluh sakit tapi hanya berteriak teriak memaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* Ningsih Kurnia Mokoginta tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan mengenai bantuan kepada keluarga Korban;
- Bahwa Kami keluarga Terdakwa membayar sejak di Korban dirawat di rumah sakit hingga keluar dari rumah sakit, dan memberikan bahan makanan hingga kue sejak malam pertama hingga malam ketujuh;
- Bahwa Kami memberikan bantuan dalam bentuk uang dan bahan makanan;
- Bahwa Ada kwitansi pembayaran dalam setiap pembelian bantuan yang diberikan kepada keluarga Korban (Saksi menunjukan kwitansi-kwitansi pembayaran);
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa dan Korban akur karena korban sering datang kerumah untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Kami keluarga tidak ada yang putus hubungan dan masih seperti biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Korban akan dikeluarkan dari Rumah sakit, keluarga Korban menyampaikan jika tidak ada uang sehingga Saksi membayar biaya rumah sakit. Kemudian bahan-bahan makanan di bawah ke rumah korban diterima oleh ibu Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa sudah dimaafkan atau belum tetapi saat pemakaman dari malam pertama hingga malam ketujuh keluarga semua hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal karena Korban dan Terdakwa berkelahi hingga akhirnya korban luka lebam di kepala hingga meninggal;
- Bahwa Tidak ada perselisihan antara keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Kuitansi biaya rawat inap pasien an. Mulyadi Mokodongan tertanggal 21 Juni 2024;
- Kuitansi pembelian kukis untuk tahlilan alm. Mulyadi Mokodongan atas nama Ningsi Kurnia Mokoginta tertanggal 26 Juni 2024;
- Nota pembelian bahan makanan;
- Nota pembelian papan mal;
- Nota pembelian bahan makanan dan minuman tertanggal 24 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban Mulyadi Mokodongan sedang bermain judi kartu remi di rumah Terdakwa, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban Mulyadi Mokodongan sehingga Terdakwa menyuruh korban Mulyadi Mokodongan agar pulang meninggalkan rumah Terdakwa namun korban Mulyadi Mokodongan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak pulang dan terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan korban Mulyadi, lalu korban Mulyadi Mokodongan mengayunkan tangan kanan mengepal ke arah Terdakwa namun pukulan tersebut meleset sehingga Terdakwa yang merasa emosi langsung mengayunkan tangan kiri mengepal ke arah wajah korban Mulyadi Mokodongan, kemudian korban Mulyadi Mokodongan dengan menggunakan tangannya merangkul leher Terdakwa dari arah belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan siku tangan kanan dan kiri memukul dada dan rusuk korban Mulyadi Mokodongan, lalu Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan dari tangan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menunduk ke arah depan sehingga korban Mulyadi Mokodongan terjatuh ke arah depan Terdakwa, selanjutnya saksi Djaini Mokoginta yang melihat peristiwa tersebut langsung meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan korban Mulyadi Mokodongan, kemudian saksi Djaini Mokoginta mengantar Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi Djaini Mokoginta mengantar korban Mulyadi Mokodongan pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesampainya di rumah korban Mulyadi Mokodongan langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandungnya yakni saksi Keyaba Gantu dan korban Mulyadi Mokodongan menyampaikan kepada saksi Keyaba Gantu mengalami rasa sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan bagian rusuk sehingga saksi Mulyadi Mokodongan pergi menuju ke Kantor Polsek Passi untuk mengadukan atau melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Mulyadi Mokodongan.

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA saksi Keyaba Gantu memanggil Saksi Diany Mokodongan agar melihat kondisi atau keadaan korban Mulyadi Mokodongan, setelah itu saksi Keyaba Gantu kembali ke dalam rumah dan pada saat itu korban Mulyadi Mokodongan mengeluarkan muntah darah di sebuah ember yang diletakkan di dalam kamar, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi Diany Mokodongan datang ke rumah saksi Keyaba Gantu, kemudian saksi Diany Mokodongan meminta agar korban Mulyadi Mokodongan mengkonsumsi obat yang dibawa oleh saksi Diany Mokodongan namun korban Mulyadi Mokodongan tidak menghiraukan permintaan saksi



Diany Mokodongan tersebut dan hanya mengerang kesakitan sehingga saksi Diany Mokodongan keluar dari dalam kamar.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA saksi Keyaba Gantu dan saksi Diany Mokodongan kembali masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi Keyaba Gantu dan saksi Diany Mokodongan melihat kondisi atau keadaan korban Mulyadi Mokodongan dalam keadaan mendengkur, lalu saksi Keyaba Gantu memanggil nama korban Mulyadi Mokodongan berulang-ulang kali namun tidak ada respon atau tanggapan apapun dari korban Mulyadi Mokodongan sehingga saksi Diany Mokodongan langsung pergi memanggil saksi Widjaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan agar membawa korban Mulyadi Mokodongan ke Rumah Sakit, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi Widjaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan membawa korban Mulyadi Mokodongan ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu, lalu sekitar pukul 18.00 WITA dr. Nathaniel Eleizer Pali yang melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap korban Mulyadi Mokodongan menyampaikan kepada saksi Widhaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan agar korban Mulyadi Mokodongan dirujuk ke RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dikarenakan fasilitas di Rumah Sakit Monompia GMIBM Kotamobagu kurang memadai dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 00.21 WITA korban Mulyadi Mokodongan telah dinyatakan meninggal dunia.

- Surat Visum et Repertum Nomor : 807/RSM-28/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Mulyadi Mokodongan ditemukan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Rambut lurus warna hitam kebiruan,
2. Bengkok di kepala sebelah kiri diameter sembilan centimeter.
3. Kulit sawo matang.
4. Pakai kaso hitam bergambar di depan.
5. Memakai popok dewasa.
6. Terpasang kateter.
7. Terdapat bekas luka tindakan infus di punggung tangan kiri.
8. Memakai sarung dengan varian warna kehitaman kuning.
9. Tanda-tanda kekerasan antara lain:



- a. Kepala : Terdapat bengkok di kepala bagian kanan dengan ukuran sembilan kali sembilan centimeter.
- b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- e. Kelamin : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- g. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- h. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- i. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa bengkok di kepala bagian kanan tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul. Jenasah telah meninggal pada dua satu juni dua ribu dua puluh empat jam nol nol lewat dua satu;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-23092024-0004 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Irlansyah Mokodompit, SP selaku Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan bahwa korban Mulyadi Mokodongan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat unsur 'Barang Siapa' namun, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terkait unsur tersebut;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah (*mishandelling*) yang menurut yurisprudensi adalah sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka** adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka. Sedangkan yang dimaksud dengan **sakit** adalah berasa tidak enak dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan Surat diperoleh fakta hukum yakni Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Korban Mulyadi Mokodongan sedang bermain judi kartu remi di rumah Terdakwa, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban Mulyadi Mokodongan sehingga Terdakwa menyuruh korban Mulyadi Mokodongan agar pulang meninggalkan rumah Terdakwa namun korban Mulyadi Mokodongan menolak pulang dan terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan korban Mulyadi, lalu korban Mulyadi Mokodongan mengayunkan tangan kanan mengepal ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Terdakwa namun pukulan tersebut meleset sehingga Terdakwa yang merasa emosi langsung mengayunkan tangan kiri mengepal ke arah wajah korban Mulyadi Mokodongan, kemudian korban Mulyadi Mokodongan dengan menggunakan tangannya merangkul leher Terdakwa dari arah belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan siku tangan kanan dan kiri memukul dada dan rusuk korban Mulyadi Mokodongan, lalu Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan dari tangan korban Mulyadi Mokodongan tersebut dengan cara Terdakwa menunduk ke arah depan sehingga korban Mulyadi Mokodongan terjatuh ke arah depan Terdakwa, selanjutnya saksi Djaini Mokoginta yang melihat peristiwa tersebut langsung meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan korban Mulyadi Mokodongan, kemudian saksi Djaini Mokoginta mengantar Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi Djaini Mokoginta mengantar korban Mulyadi Mokodongan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah korban Mulyadi Mokodongan langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandungnya yakni saksi Keyaba Gantu dan korban Mulyadi Mokodongan menyampaikan kepada saksi Keyaba Gantu mengalami rasa sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan bagian rusuk sehingga saksi Mulyadi Mokodongan pergi menuju ke Kantor Polsek Passi untuk mengadukan atau melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Mulyadi Mokodongan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 WITA saksi Keyaba Gantu memanggil Saksi Diany Mokodongan agar melihat kondisi atau keadaan korban Mulyadi Mokodongan, setelah itu saksi Keyaba Gantu kembali ke dalam rumah dan pada saat itu korban Mulyadi Mokodongan mengeluarkan muntah darah di sebuah ember yang diletakkan di dalam kamar, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi Diany Mokodongan datang ke rumah saksi Keyaba Gantu, kemudian saksi Diany Mokodongan meminta agar korban Mulyadi Mokodongan mengonsumsi obat yang dibawa oleh saksi Diany Mokodongan namun korban Mulyadi Mokodongan tidak menghiraukan permintaan saksi Diany Mokodongan tersebut dan hanya mengerang kesakitan sehingga saksi Diany Mokodongan keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA saksi Keyaba Gantu dan saksi Diany Mokodongan kembali masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi Keyaba Gantu dan saksi Diany Mokodongan melihat kondisi atau keadaan korban Mulyadi Mokodongan dalam keadaan mendengkur, lalu saksi Keyaba Gantu memanggil nama korban Mulyadi Mokodongan berulang-ulang

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg



kali namun tidak ada respon atau tanggapan apapun dari korban Mulyadi Mokodongan sehingga saksi Diany Mokodongan langsung pergi memanggil saksi Widjaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan agar membawa korban Mulyadi Mokodongan ke Rumah Sakit, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi Widjaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan membawa korban Mulyadi Mokodongan ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu, lalu sekitar pukul 18.00 WITA dr. Nathaniel Eleizer Pali yang melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap korban Mulyadi Mokodongan menyampaikan kepada saksi Widhaya Mokodongan dan saksi Susilo Mokodongan agar korban Mulyadi Mokodongan dirujuk ke RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dikarenakan fasilitas di Rumah Sakit Monompia GMIBM Kotamobagu kurang memadai dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 00.21 WITA korban Mulyadi Mokodongan telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : 807/RSM-28/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Mulyadi Mokodongan ditemukan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Rambut lurus warna hitam kebiruan,
2. Bengkak di kepala sebelah kiri diameter sembilan centimeter.
3. Kulit sawo matang.
4. Pakai kaso hitam bergambar di depan.
5. Memakai popok dewasa.
6. Terpasang kateter.
7. Terdapat bekas luka tindakan infus di punggung tangan kiri.
8. Memakai sarung dengan varian warna kehitaman kuning.
9. Tanda-tanda kekerasan antara lain:
 - a. Kepala : Terdapat bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran sembilan kali sembilan centimeter.
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - e. Kelamin : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.



- g. Pungggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- h. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- i. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa bengkak di kepala bagian kanan tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul. Jenasah telah meninggal pada dua satu juni dua ribu dua puluh empat jam nol nol lewat dua satu;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak satu kali, kemudian menyikut Korban dan memegang tangannya sambil berusaha melepaskan diri dari Saksi Korban. Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa memegang tangan Korban yang sedang mengunci/piting Terdakwa dari belakang, adalah bertujuan untuk membanting bukan melepaskan diri, sehingga berkesesuaian dengan *visum et repertum* dan keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Mengakibatkan Mati

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-23092024-0004 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Irlansyah Mokodompit, SP selaku Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan bahwa korban Mulyadi Mokodongan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 807/RSM-28/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Mulyadi Mokodongan ditemukan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Rambut lurus warna hitam kebiruan,
2. Bengkak di kepala sebelah kiri diameter sembilan centimeter.
3. Kulit sawo matang.
4. Pakai kaso hitam bergambar di depan.
5. Memakai popok dewasa.



6. Terpasang kateter.
7. Terdapat bekas luka tindakan infus di punggung tangan kiri.
8. Memakai sarung dengan varian warna kehitaman kuning.
9. Tanda-tanda kekerasan antara lain:
 - a. Kepala : Terdapat bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran sembilan kali sembilan centimeter.
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - e. Kelamin : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - g. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - h. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - i. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa bengkak di kepala bagian kanan tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Nathaniel Eliezer Pali menyatakan bahwa diagnosa pembengkakan di kepala Korban karena ada cedera trauma di bagian kepala Korban, yang kemudian Korban mengalami penurunan kesadaran karena ada penekanan di dalam otak. Selain itu, Ahli menyatakan pembengkakan di kepala seperti yang dialami oleh Korban tersebut bisa mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa luka pembengkakan yang diakibatkan oleh Terdakwa membanting Korban sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia merupakan apa yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan, alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rivai Rifwandi Mokoginta Alias Wandu tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Jovita Agustien Saija, S.H , Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roosdiana M. Leode, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Gracia Marchela Tambajong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Roosdiana M. Leode, S.H

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Ktg